

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 779 /QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 23 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung)
Quỹ Khuyến học tỉnh Bình Thuận

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Theo đề nghị của Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 06/KHBT ngày 21 tháng 01 năm 2022 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 437/SNV-TCCC ngày 03 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) lần thứ 1 của Quỹ Khuyến học tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều lệ này thay thế Điều lệ được công nhận tại Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVXNV, NCKSTTHC, SNV (Ngan-15).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)
QUỸ KHUYẾN HỌC TỈNH BÌNH THUẬN**
(Kèm theo Quyết định số 779 /QĐ-UBND ngày 23 / 3 /2022
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Tên gọi, trụ sở

1. Tên gọi: QUỸ KHUYẾN HỌC TỈNH BÌNH THUẬN.
 2. Trụ sở: số 24 đường Nguyễn Tất Thành, khu phố 1, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
 3. Số điện thoại: 0252.3821180 - 0252.3821181.
- Thư điện tử: hoikhuyenhoc_binhthuan@yahoo.com.vn

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Quỹ Khuyến học tỉnh Bình Thuận (gọi tắt là Quỹ) là Quỹ xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm mục đích vận động trong và ngoài tỉnh, tạo nguồn tài chính, hiện vật; góp phần thực hiện các mục tiêu khuyến khích, hỗ trợ phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nâng cao trình độ văn hóa, nghề nghiệp, cuộc sống của mọi người theo tôn chỉ, mục đích của Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam và Điều lệ Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận; nhất là giúp học sinh, sinh viên nghèo hiếu học vượt qua hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục học tập có kết quả để lập thân, lập nghiệp và khuyến khích các tài năng trẻ đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý

1. Quỹ được hình thành từ nguồn vận động đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định để thực hiện tôn chỉ, mục đích của Quỹ.
2. Quỹ được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc:
 - a) Thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.
 - b) Tự nguyện, tự chủ, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ.

c) Tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và chịu sự quản lý hướng dẫn, điều phối hoạt động của Hội Khuyến học phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ.

d) Công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động và thu, chi tài chính, tài sản của Quỹ.

đ) Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động.

3. Quỹ có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Quỹ được thành lập ở cấp huyện, cấp xã có phạm vi hoạt động tại địa phương tương ứng.

4. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Sáng lập viên thành lập Quỹ

Sáng lập viên thành lập Quỹ là Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận.

Trụ sở: số 24 đường Nguyễn Tất Thành, khu phố 1, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ; QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ

1. Sử dụng nguồn tài chính của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ, Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam, Điều lệ Hội Khuyến học tỉnh và quy định của pháp luật.

2. Tiếp nhận và quản lý nguồn tài chính được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

3. Tiếp nhận nguồn tài chính từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng trưởng tài chính của Quỹ.

Điều 6. Quyền hạn và nghĩa vụ

1. Quyền hạn của Quỹ:

a) Tổ chức, hoạt động theo pháp luật và Điều lệ đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận.

b) Vận động quyên góp, tài trợ cho Quỹ; tiếp nhận nguồn tài chính do các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo đúng mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật; Tổ chức các hoạt động theo quy định của pháp luật để phát triển tài chính của Quỹ.

c) Được thành lập pháp nhân trực thuộc theo quy định của pháp luật.

d) Được quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

đ) Quỹ được phối hợp với cá nhân, tổ chức để vận động quyên góp, vận động tài trợ cho Quỹ hoặc để triển khai các đề án, dự án cụ thể của Quỹ theo quy định của pháp luật.

e) Phối hợp với các địa phương, tổ chức, cá nhân cần sự trợ giúp để xây dựng và thực hiện các chương trình tài trợ theo mục đích hoạt động của Quỹ.

2. Nghĩa vụ của Quỹ:

a) Quỹ chịu sự quản lý của Hội Khuyến học và chỉ được tiếp nhận tài trợ, vận động tài trợ trong phạm vi hoạt động theo Điều lệ của Quỹ.

b) Thực hiện tài trợ đúng theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức đã ủy quyền phù hợp với mục đích của Quỹ.

c) Lưu trữ và có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, các chứng từ, tài liệu về tài sản, tài chính của Quỹ, nghị quyết, biên bản về các hoạt động của Quỹ cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

d) Sử dụng tài chính tiết kiệm và hiệu quả theo đúng mục đích của Quỹ; thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê theo quy định của pháp luật;

đ) Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân tài trợ và cộng đồng theo quy định của pháp luật. Có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ quỹ và báo cáo kết quả giải quyết với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

e) Hàng năm, Quỹ có trách nhiệm công khai các khoản đóng góp trên phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 31 tháng 3.

g) Khi thay đổi trụ sở chính hoặc Giám đốc Quỹ, Quỹ phải báo cáo bằng văn bản với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

h) Hàng năm, Quỹ phải báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và tài chính với Sở Tài chính và báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 12.

i) Thực hiện các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến tổ chức, hoạt động của Quỹ và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ.

Chương III **TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG**

Điều 7. Cơ cấu tổ chức Quỹ khuyến học

1. Hội đồng quản lý Quỹ.
2. Ban Giám đốc Quỹ.
3. Ban Kiểm soát Quỹ.

Điều 8. Hội đồng quản lý Quỹ

1. Hội đồng quản lý Quỹ là cơ quan quản lý của Quỹ, nhân danh Quỹ để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Quỹ; các thành viên phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không có án tích. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ cùng nhiệm kỳ hoạt động với Ban Chấp hành Hội Khuyến học cùng cấp.

a) Hội đồng quản lý Quỹ do sáng lập viên đề cử và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận.

b) Hội đồng quản lý Quỹ có tối thiểu 03 thành viên, gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên; trong đó, Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Hội Khuyến học cùng cấp.

2. Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ.

b) Quyết định các giải pháp phát triển Quỹ; đề xuất với Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh kế hoạch vận động quỹ và kế hoạch cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học hàng năm theo quy chế của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh.

c) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng tài sản, tài chính quỹ.

d) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và Điều lệ Quỹ.

3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ:

a) Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ triệu tập và chủ trì. Hội đồng quản lý Quỹ họp định kỳ 06 tháng một lần,

có thể họp bất thường theo yêu cầu của Chủ tịch và các Phó chủ tịch Hội đồng.

b) Mỗi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ có một phiếu biểu quyết. Trong trường hợp số thành viên có mặt tại cuộc họp không đầy đủ, người chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ xin ý kiến bằng văn bản, ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt có giá trị như ý kiến của thành viên có mặt tại cuộc họp.

c) Các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ được thông qua khi có trên 1/2 thành viên Hội đồng quản lý Quỹ biểu quyết tán thành.

4. Ở các Chi hội Khuyến học thôn, khu phố và tương đương được thành lập Ban quản lý Quỹ Khuyến học có từ 03 đến 05 thành viên, gồm Trưởng Ban, 01 Phó Ban và các thành viên, do Chủ tịch Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn ra Quyết định thành lập sau khi có ý kiến thống nhất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (hoặc thủ trưởng cơ quan ở đơn vị tương đương). Chi hội Khuyến học không lập Hội đồng quản lý Quỹ.

Điều 9. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ

1. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là người đại diện theo pháp luật của Quỹ.

2. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ.

b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng quản lý Quỹ hoặc để lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ.

c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ.

d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ.

đ) Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ ký các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ.

e) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và Điều lệ Quỹ.

3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

4. Trường hợp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Quỹ.

Điều 10. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ

Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ điều hành các hoạt động của Quỹ theo sự phân công của Hội đồng quản lý Quỹ và thực hiện nhiệm vụ theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

Điều 11. Giám đốc Quỹ

1. Giám đốc Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm trong số thành viên Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ không kiêm Giám đốc Quỹ.

2. Giám đốc Quỹ là người điều hành công việc hằng ngày của Quỹ, chịu sự giám sát của Hội đồng quản lý Quỹ, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý Quỹ và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ của Giám đốc Quỹ không quá 05 năm, có thể được bổ nhiệm lại.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Quỹ:

a) Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý Quỹ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Quỹ.

b) Điều hành, quản lý các hoạt động của Quỹ, chấp hành các định mức, chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động của Quỹ theo đúng các nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ, Điều lệ Quỹ và các quy định của pháp luật.

c) Ban hành các văn bản thuộc trách nhiệm điều hành của Giám đốc và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

d) Báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm về tình hình hoạt động của Quỹ cho Hội đồng quản lý Quỹ.

đ) Chịu trách nhiệm quản lý tài chính của Quỹ theo đúng quy định của Điều lệ Quỹ và các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, tài sản.

e) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Điều lệ Quỹ và quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ.

Điều 12. Phụ trách kế toán của Quỹ

1. Người phụ trách kế toán Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm và thực hiện tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế phụ trách kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

2. Người được giao phụ trách kế toán của Quỹ có trách nhiệm giúp Giám đốc Quỹ tổ chức, thực hiện công tác kế toán, thống kê của Quỹ theo quy định của pháp luật.

3. Không bổ nhiệm người phụ trách kế toán thuộc trường hợp những người không được làm kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

4. Người phụ trách kế toán chịu trách nhiệm quyết toán khi thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể Quỹ hoặc chuyển công tác khác.

Điều 13. Ban Kiểm soát Quỹ

1. Ban Kiểm soát Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định thành lập. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ. Ban Kiểm soát Quỹ có ít nhất 03 thành viên, gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và ủy viên.

2. Ban kiểm soát Quỹ hoạt động độc lập và có nhiệm vụ sau:

a) Kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ theo Điều lệ và các quy định của pháp luật.

b) Giải quyết đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân gửi đến Quỹ.

c) Báo cáo, kiến nghị với Hội đồng quản lý Quỹ về kết quả kiểm tra, giám sát và tình hình tài chính của Quỹ.

Chương IV

VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP, TIẾP NHẬN TÀI TRỢ, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ

Điều 14. Vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ

1. Quỹ được vận động quyên góp, vận động tài trợ trong nước và nước ngoài nhằm thực hiện mục đích hoạt động theo quy định của Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho Quỹ phải được nộp ngay vào Quỹ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời công khai thông tin qua trang thông tin điện tử của tổ chức (nếu có) để công chúng và các nhà tài trợ có điều kiện kiểm tra, giám sát.

Điều 15. Nguyên tắc vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ

1. Việc vận động tài trợ, vận động quyên góp tiền, hiện vật, công sức của cá nhân, tổ chức phải trên cơ sở tự nguyện với lòng hảo tâm, Quỹ không tự đặt ra mức huy động đóng góp tối thiểu để buộc cá nhân, tổ chức thực hiện.

2. Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ cá nhân, tổ chức đóng góp cho Quỹ phải công khai, minh bạch và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.

3. Nội dung vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ phải công khai, minh bạch, bao gồm: mục đích vận động quyên góp, tài trợ; kết quả vận động quyên góp, tài trợ; việc sử dụng, kết quả sử dụng và báo cáo quyết toán.

4. Hình thức công khai bao gồm:

a) Niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận quyên góp, tài trợ và nơi nhận cứu trợ, trợ giúp.

b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

c) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Đối tượng, điều kiện nhận hỗ trợ, tài trợ

1. Tiếp nhận và tài trợ các chương trình, các đề án phát triển giáo dục của các tổ chức và cá nhân tài trợ có địa chỉ.

2. Hỗ trợ các hoạt động giáo dục tại các địa bàn đặc biệt khó khăn; các lớp tình thương, học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

3. Cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học.

4. Khen thưởng cho sinh viên, học sinh của tỉnh có thành tích cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, khu vực, quốc gia và quốc tế.

5. Trợ giúp giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, giáo sinh học giỏi gặp khó khăn đặc biệt trong cuộc sống.

6. Trợ giúp các đối tượng có năng khiếu đặc biệt trong học tập.

7. Hỗ trợ các chương trình dạy nghề cho các thanh niên nghèo học nghề.

8. Cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” cho học sinh nghèo hiếu học theo Quy chế của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh.

Chương V

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ KHUYẾN HỌC

Điều 17. Nguồn thu của Quỹ

1. Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật (cả ngoại tệ, kim loại quý, đá quý); bằng các phương tiện phục vụ dạy và học của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
2. Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ hoặc các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.
3. Kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp (nếu có).
4. Thu từ lãi tiền gửi ngân hàng, lãi trái phiếu Chính phủ.
5. Thu từ nguồn vận động “Tiếp bước cho em đến trường”.
6. Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

Điều 18. Sử dụng Quỹ

1. Chi tài trợ cho các đối tượng, chương trình, đề án phù hợp với Điều lệ Quỹ.
2. Chi theo đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ trong một số trường hợp đặc biệt nhưng phải phù hợp với mục tiêu của Quỹ.
3. Chi cho hoạt động quản lý Quỹ theo Điều 19 Điều lệ.
4. Mua trái phiếu Chính phủ, gửi tiết kiệm đối với tiền nhàn rỗi của Quỹ (không bao gồm kinh phí ngân sách Nhà nước cấp, nếu có).
5. Chi thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ hoặc các hoạt động khác.

Điều 19. Chi hoạt động quản lý Quỹ

1. Nội dung chi hoạt động quản lý Quỹ bao gồm:
 - a) Chi thanh toán dịch vụ công cộng và sửa chữa vật tư văn phòng phục vụ hoạt động của Quỹ.
 - b) Chi các khoản công tác phí phát sinh đi làm các nhiệm vụ vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tiền, hàng cứu trợ;
 - c) Chi cho các hoạt động liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ chung trong quá trình vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tiền, hàng cứu trợ (tiền thuê kho, bến bãi; chi phí đóng thùng, vận chuyển hàng hóa; chi phí chuyển tiền; chi phí liên quan đến phân bổ tiền, hàng cứu trợ).
 - d) Các khoản chi khác có liên quan đến hoạt động của Quỹ.
2. Định mức chi hoạt động quản lý Quỹ:

a) Không quá 5% tổng thu do vận động mới vào tài khoản của Quỹ hàng năm (không bao gồm các khoản: tài trợ bằng hiện vật, tài trợ của Nhà nước để thực hiện các dịch vụ công, đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình mục tiêu, đề án do Nhà nước đặt hàng và các khoản tài trợ có số tiền, địa chỉ của người nhận).

b) Trường hợp chi phí quản lý của Quỹ đến cuối năm không sử dụng hết được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng theo quy định.

Điều 20. Quản lý tài sản, tài chính Quỹ

1. Hội đồng quản lý Quỹ ban hành các quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của Quỹ; phê duyệt tỷ lệ chi cho hoạt động quản lý Quỹ, chuẩn y kế hoạch tài chính và xét duyệt quyết toán tài chính hàng năm của Quỹ.

2. Ban Kiểm soát Quỹ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ và báo cáo, kiến nghị với Hội đồng quản lý Quỹ về tình hình tài sản, tài chính của Quỹ.

3. Giám đốc Quỹ chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, nguồn thu, các định mức chi tiêu của Quỹ theo đúng nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ trên cơ sở nhiệm vụ hoạt động đã được Hội đồng quản lý Quỹ thông qua; không được sử dụng tài sản, tài chính Quỹ vào các hoạt động khác ngoài mục đích của Quỹ.

4. Hội đồng quản lý Quỹ và Giám đốc Quỹ có trách nhiệm công khai tình hình tài sản, tài chính quỹ hàng quý, năm theo đúng quy định.

5. Quỹ phải thực hiện công khai báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán quỹ và kết luận của kiểm toán (nếu có) trên phương tiện thông tin đại chúng hàng năm theo quy định hiện hành.

Điều 21. Công tác kế toán, tài chính

1. Quỹ phải tổ chức công tác kế toán - thống kê theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành về kế toán - thống kê, mở đầy đủ sổ sách kế toán ghi chép, theo dõi các nghiệp vụ phát sinh.

2. Chấp hành các chế độ quy định về hóa đơn chứng từ kế toán.

3. Tiền thu phải có biên lai thu và gửi vào tài khoản của Quỹ ở Ngân hàng. Khi rút tiền ở Ngân hàng phải có quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ, kế toán căn cứ quyết định viết Séc, trình Giám đốc Quỹ ký, thủ quỹ rút tiền mặt. Chỉ giữ lại tiền mặt trong két không quá 10 triệu đồng.

4. Mở sổ theo dõi và thống kê đầy đủ danh sách các tổ chức, cá nhân đóng góp tài trợ và danh sách những đối tượng được tài trợ.

5. Hàng năm, Quỹ phải đề nghị Sở Tài chính thẩm định quyết toán Quỹ trong năm và hướng dẫn kế toán Quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán. Hội Khuyến học cấp trên thực hiện định kỳ kiểm tra việc vận động, quản lý và sử dụng Quỹ Khuyến học trong phạm vi phụ trách.

Điều 22. Xử lý tài sản của Quỹ khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ có thời hạn hoạt động và giải thể Quỹ

1. Trường hợp Quỹ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thì toàn bộ tiền và tài sản của Quỹ phải được tiến hành kiểm kê và có biên bản kiểm kê trước khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách; tuyệt đối không được phân chia tài sản của Quỹ. Tiền và tài sản của Quỹ mới được sáp nhập, hợp nhất, chia, tách phải bằng tổng số tiền và tài sản của Quỹ trước khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách theo biên bản kiểm kê tiền và tài sản. Tổng số tiền và tài sản của các Quỹ mới được chia, tách phải bằng với số tiền và tài sản của Quỹ trước khi chia, tách theo biên bản kiểm kê tiền và tài sản.

2. Trường hợp Quỹ bị đình chỉ hoạt động có thời hạn thì toàn bộ tiền và tài sản của Quỹ phải được kiểm kê và giữ nguyên hiện trạng tài sản. Trong thời gian bị đình chỉ có thời hạn hoạt động, Quỹ chỉ được chi các khoản có tính chất thường xuyên cho bộ máy hoạt động đến khi có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Trường hợp Quỹ bị giải thể, không được phân chia tài sản của Quỹ. Việc bán, thanh lý tài sản của Quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

4. Toàn bộ số tiền hiện có của Quỹ và tiền thu được do bán, thanh lý tài sản của Quỹ khi quỹ giải thể được thanh toán theo quy định.

5. Đối với tài sản, tài chính tự có của Quỹ và tài sản, tài chính của tổ chức trong và ngoài nước tài trợ còn lại của Quỹ do cơ quan thuộc cấp nào cho phép thành lập thì được nộp vào ngân sách cấp đó. Đối với tài sản do ngân sách Nhà nước cấp hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước (nếu có), Quỹ thực hiện chuyển giao cho Nhà nước để thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công.

Chương VI

**HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, ĐỔI TÊN;
ĐÌNH CHỈ CÓ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI THỂ QUỸ;
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT**

Điều 23. Việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên; đình chỉ có thời hạn hoạt động và giải thể Quỹ thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự, Điều lệ Quỹ và quy định pháp luật.

Điều 24. Khen thưởng, kỷ luật

1. Tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quỹ sẽ được Hội đồng quản lý Quỹ khen thưởng hoặc được Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức thuộc Quỹ, những người làm việc tại Quỹ vi phạm quy định của Điều lệ này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

3. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thủ tục thẩm quyền, trình tự xét khen thưởng; xem xét, quyết định kỷ luật trong nội bộ Quỹ.

Chương VII

QUAN HỆ GIỮA QUỸ KHUYẾN HỌC CÁC CẤP

Điều 25. Quỹ Khuyến học tỉnh Bình Thuận thực hiện các hướng dẫn về nghiệp vụ của Quỹ Khuyến học Việt Nam và có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ cho Quỹ Khuyến học các cấp trong tỉnh theo Điều lệ này.

Điều 26. Quỹ Khuyến học các cấp trong tỉnh có nhiệm vụ hỗ trợ nhau trong việc hình thành và phát triển các nguồn tài trợ của Quỹ.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 27. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ phải được 2/3 thành viên Hội đồng quản lý Quỹ thông qua và phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận mới có hiệu lực thi hành.

Điều 28. Hiệu lực thi hành

1. Điều lệ Quỹ Khuyến học tỉnh Bình Thuận có 8 Chương, 28 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận.

2. Căn cứ quy định pháp luật về quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Điều lệ Quỹ đã được công nhận, Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học tỉnh Bình Thuận có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./.